

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير كشف وخبرة
القضية للتقضية رقم (4442-2022)

بناءا على التخابر لجن الخبراء المساح المرخص والمقدر العقاري زياد مصطفى الخطيب والمهندس المدني محمد بخيت الحزاعلة والمهندس الزراعي عبدالله العموش خبراء في القضية للتقضية رقم اعلاه من قبل قاضي تنفيذ المرق وموضوعها الكشف الحسي على قطعة الأرض ذات الرقم (11) حوض 14 النقصه حي رقم 00 لوحة رقم 7 من أراضي المرق قرية خربة المطوي . وبعد ان تم الوقوف على رغبة المرق برفقة كاتب التنفيذ مطلع الكركي لباية عن مأمور التنفيذ، ووكيل المحكوم له ، بعد ذلك تم الاضطلاع المهمة الموكلة لنا وهي (مطابقة المبررات مع بعضها البعض من جهة وعلى واقع الأرض من جهة اخرى ووصف قطعة الأرض وما عليها من ابنية وانشاءات واشجار وصفا دقيقا وشاملا ووصفها من حيث موقعها ونوعها وشكلها وطبيعتها وتربتها وصلاحياتها للزراعة والبناء وبيان قربها وبعدها عن الغصمات وبيان ما عليها من انشاءات واشجار وانوار ايرقوازية ان وجدت وتقدير قيمة المتر المربع الواحد لقطعة الأرض موضوع الدعوى وتقدير قيمة قطعة الأرض وما عليها من اشجار والشاءات وابنية مجتمعة وبيان قيمة حصص المحكوم عليه في الابنية والانشاءات المقامة على قطعة الأرض والمزروعات وبيان الاسس والاعتبارات التي استند اليها الخبراء في تقدير سعر المتر المربع الواحد لتلك القطعة والانشاءات المقامة عليها ان وجدت وعلى ان يتكر الخبراء في تقريرهم الوثائق التي ملكت اليهم والوقائع التي تم الاستناد اليها او الفراضيا في ارائهم واستنتاجاتهم والنور الذي قام به الخبراء وعدد المرات التي قاموا بزيارة المرق المطلوب اجراء الخبرة عليه ، والطرق والاسس التي قاموا باستخدامها لغايات الوصول للتقديرات مع مراعاة وجوب ان يكون الخبراء المقدر العقاري مسجلا بموجب نظام تسجيل المقدرين العقاريين وفقا لنظام تسجيل المقدرين العقاريين لرقم 81 لسنة 2004 وذلك بموجب شهادة تسجيل واعتماد مقدر عقاري مع مراعاة احكام المادة (83) 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية وتعديلاته بأن يقوم الخبير بالإفصاح سواء في محضر المحاكمة او بكتاب مفصل عن وجود او عدم وجود اي ظروف او اسباب من شأنها تفرقة شكوك حول حيادته واستقلاله عن اي طرف من اطراف الدعوى او وكلاهما او هيئة المحكمة على ان يكون التقدير بتاريخ وضع اليد للواقع في 2025/5/7 وعلى ان يستأنس الخبراء بالبيئف المتقدمة في هذه القضية، وبعد ذلك تم تعاملنا القسم القانوني بان نقوم بالمهمة بكل امانة والخلص، وتم تزويدنا بالمبررات وهي سند التسجيل ومخطط الاراضي ، بعدها طلبنا من المحكمة الامهال لإعداد التقرير اللازم.

بعد ذلك وبعد الوقوف على رغبة المرق ومطابقة سند التسجيل مع مخطط الاراضي ومع الواقع تم اخذ القياسات اللازمة، وتبين لي ما يلي:-

(1-) سند التسجيل ومخطط الاراضي مطابقة مع بعضها ومطابقة لقطعة الأرض موضوع الدعوى وهي من نوع الملك داخل حدود البلدية زراعي خارج التنظيم ومساحتها تساوي (53673 متر مربع) حسب سند التسجيل.

(2-) تقع قطعة الأرض موضوع الدعوى في قرية خربة المطوي في الجهة الغربية من بلدة حملة بحوالي 1 كم، واجبتها على الشارع الرئيسي المؤدي من المرق - جرش مباشرة، القطعة مخدومة بعدة شوارع ثانوية وشارع رئيسي، وذات طبيعة جبلية في النصف الشمالي منها ومستوية في النصف الجنوبي منها، تربتها حمراء وصالحة للزراعة، القطعة مؤهلة بخدمات الماء والكهرباء والشوارع المعبدة.



توقيع
توقيع
توقيع

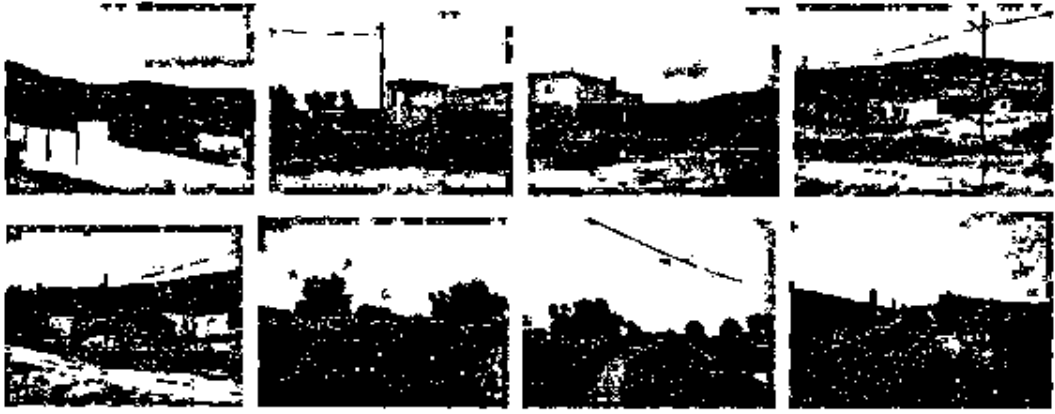
3-) بعد الكشف على حدود قطعة الأرض أعلاه تبين بأنه مقام عليها عدة أبنية ، البناء الأول الشمالي عبارة عن بناء طابق ارضي حديث عام 2021 مساحته 125م² واجهته الامامية من الحجر وتشطيبات جيدة جدا وترس امامي مكشوف بمساحة 72م² ، البناء الثاني الأوسط عبارة عن بناء طابق ارضي عمره اكثر من 20 سنة مساحته 275م² ولهاته تاليس شحف حجرية وتشطيباته جيدة امام البناء ترس بناء حديث مكشوف ومبلط بمساحة 350م² وحول البناء سور مقصور من الداخل والخارج بطول 130متر وارتفاع 3متر وكذلك ضمن الترس الامامي بركة مسباحة حديثة مكشوفة بقباس (4.5×10) ومتوسط ارتفاع 1.5متر ومجهزة بالكامل ، البناء الثالث الشرقي عبارة عن طابق ارضي بمساحة 100م² عمر البناء اكثر من 15 عام واجهته من الحجر وتشطيبات جيدة ، البناء الرابع الجنوبي عبارة عن بناء طابق ارضي عمره 10 سنوات مساحته 120م² واجهته من الحجر وتشطيباته ديلوكس امام البناء ترس بناء حديث مكشوف ومبلط بمساحة 250م² وحول البناء سور مقصور من الداخل والخارج بطول 150متر وارتفاع 2.5متر وكذلك ضمن الترس الامامي بركة مسباحة حديثة مكشوفة بقباس (4.5×10) ومتوسط ارتفاع 1.5متر ومجهزة بالكامل ، كذلك ضمن الأرض بركن سقف زينكو عمر 8 سنوات مساحته 300م² ، وكذلك يوجد على قطعة الأرض عدة ابنية قديمة عبارة عن غرف غير صالحة للسكن بمجموع مساحته 235م² ، وكذلك ضمن القطعة اشجار زيتون مثمر عمر اكثر من 30 سنة عدد 320 شجرة ، ولشجر علب عمر 15 سنة عدد 2 واشجار نخيل زيتة عمر 25 سنة عدد 2 واشجار حرجية (ازاب) حمر 35 سنة عدد 16 شجرة ، الأرض ذات تربة حمراء ومساحة للزراعة والبناء مؤمنة بكافة الخدمات من ماء وكهرباء وشوارع محدة.



21-

21-

SCANNED
2



التقديرات:

الوصف	المساحة م ²	سعر المتر (دينار)	التقدير	
			فلس	دينار
ارض العقار	2م53673	6	000	322038
البناء الاول	2م125	170	000	21250
تراس مكشوف	2م75	30	000	2250
البناء الثاني	2م275	120	000	33000
تراس مكشوف	2م350	40	000	14000
بركة سباحة	3م67.5	200	000	13500
سور قاتم	بالمقطوع		000	4000
البناء الثالث	2م100	140	000	14000
البناء الرابع	2م275	120	000	33000
تراس مكشوف	2م350	40	000	14000
بركة سباحة	3م67.5	200	000	13500
سور قاتم	بالمقطوع		000	4000
ابنية اخرى (غرف) غير صالحة للسكن	2م235	40	000	9400
بركه زينكو	2م300	35	000	10500
قيمة الاشجار كاملة	بالمقطوع		000	26000
المجموع			000	534438

القيمة الكلية لقطعة الارض والابنية القائمة وملحقاتها: 534438 دينار
(خمس مائة وأربعة وثلاثون الفا واربع مائة وثمانية وثلاثون ديناراً لا غير)

- وعليه تكون قيمة حصص المحكوم عليها ارشيد محمد ارشيد الشريف كالتالي:
(534438 دينار × 368640/28378) = 688640 ديناراً
واحد واربعون الفا ومائة وواحد واربعون ديناراً و171 فلس لا غير

- وعليه تكون قيمة حصص المحكوم عليها صباح احمد ابراهيم الشريف كالتالي:
(534438 دينار × 368640/42389) = 453701 ديناراً
واحد وستون الفا واربع مائة وثلاثة وخمسون ديناراً و701 فلس لا غير



• على ضوء ما ورد بالمواد من (83-86) من قانون اصول المحاكمات المدنية فيقتلنا نبين للمحكمة الموقرة ما يلي:

أ- لم نستلم أي وثائق أو مستندات من الخصوم.

ب- قمنا بإعداد تقرير الخبرة بأنفسنا دون تدخل أو مساعدة من أحد بكل حيادية واستقلالية عن جميع أطراف الدعوى.

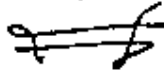
ج- لم يتم الإفصاح عن ما جاء في تقرير خبرتنا لأي طرف.

ث- تم إعادة الوثائق التي سلمتنا إياها المحكمة الموقرة والتي كانت كافية للنهوض بالمهمة الموكولة لنا ، مع (3) نسخ من التقرير وتم الاستعانة بالصور الفوتوغرافية لتوضيح التقرير .

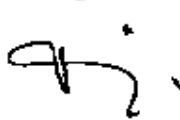
ج- قمنا نحن الخبراء المرخص والمقدر العقاري / زياد الخطيب خلوي 0796396301 والمهندس المدني محمد بحيث الخزاعة خلوي 0776289299 والمهندس الزراعي عبدالله العموش 0776725357 بإعداد التقرير بعد أن استلطنا في أعداده على واقع الحال للقطعة والانشاءات وبعد أن تم الاعتماد على مبررات القضاة ومنها سند التسجيل ومخطط الاراضي كما تم اخذ القياسات اللازمة لعمليات الجال المهمة المطلوبة ، وقد استغرق الوقت في إعداد التقرير 10 ساعات شاملة العمل الميداني والمكتبي ، وإن الطرق والأسس التي قمنا باستخدامها والبناء عليها فيما توصلنا إليه من رأي وقناعة عند إعداد هذا التقرير هي جميع الأسس والمعايير الفنية والمساحية والمهندسية المطلوبة ، وأنه لا يوجد بيننا وبين أطراف الدعوى أو وكلائهم أو هيئة المحكمة أية علاقة قرابة أو عداوة ، وهذه خبرتنا.

تحريرا بتاريخ 2025/5/18 م

خبير مهندس زراعي
عبدالله العموش



خبير مساح ومقدر عقاري
زياد مصطفى الخطيب



خبير مهندس مدني
محمد بحيث الخزاعة



SCANNED